

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4922/2539

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
จ.ส.ต.ณรงค์
กับพวก

โจทก์
เนตร
ดำรงค์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 189

จำเลยที่ 1 ขับรยนต์บรรทุกไม้แปรรูปแล้วถูกนายดาบตำรวจ ก. กับพวก ยึด
รยนต์บรรทุกไม้แปรรูปไม่ยอมให้ขับออกไป จำเลยที่ 2 ได้มาพุดกับนายดาบตำรวจ
ก. กับพวกเป็นทำนองให้ปล่อยรยนต์บรรทุกไม้แปรรูปและจำเลยที่ 1 เมื่อนายดาบ
ตำรวจ ก. กับพวกไม่ยอม ต่อมาจำเลยที่ 2 ก็พาจำเลยที่ 1 ขึ้นรยนต์ขับหนีไป
แสดงว่าจำเลยที่ 2 รู้แล้วว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น และมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้
ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษจำเลยที่ 2 จึงต้องมีความผิดฐาน
ช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความ
ผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษ หรือไม่ให้ถูกจับกุมตาม ป.อ.มาตรา 189

จำเลยที่ 1 ขับรยนต์บรรทุกไม้แปรรูปแล้วถูกนายดาบตำรวจ ก. กับพวก ยึด
รยนต์บรรทุกไม้แปรรูปไม่ยอมให้ขับออกไป จำเลยที่ 2 ได้มาพุดกับนายดาบตำรวจ
ก. กับพวกเป็นทำนองให้ปล่อยรยนต์บรรทุกไม้แปรรูปและจำเลยที่ 1 เมื่อนายดาบ
ตำรวจ ก. กับพวกไม่ยอม ต่อมาจำเลยที่ 2 ก็พาจำเลยที่ 1 ขึ้นรยนต์ขับหนีไป

แสดงว่าจำเลยที่ 2 รู้แล้วว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น และมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้
ต้องการกระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษจำเลยที่ 2 จึงต้องมีความผิดฐาน
ช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องการกระทำความผิด อันมิใช่ความ
ผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษ หรือไม่ให้ถูกจับกุมตาม ป.อ.มาตรา 189

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

ศาลจังหวัดลำพูน - นายสิงห์พล ละอองมณี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายจำนงค์ อยู่เจริญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>